牟平区“4.22”沉船事故调查组文件

牟海调报告〔2022〕1号

牟平区“4.22”沉船事故调查报告

烟台市海洋发展和渔业局：

一、事故概况和调查情况

（一）事故概况

2022年4月22日9:20时左右，牟平区养马岛旅游度假区张所亭所有的鲁牟渔养64479船，在前往养殖区途中，距养马岛近岸北偏东6海里左右（概位：北纬37度33分89秒、东经121度39分13秒）沉没，船上2人全部落水，经全力搜救均获救，1人康复出院，1人抢救无效后死亡，造成经济损失10.8万元，其中，货物损失约0.8万元，船舶损失约10万元。

（二）事故调查情况

事故发生后，根据牟平区人民政府授权，牟平区海洋发展和

渔业局（以下简称区海渔局）牵头成立了牟平区“4.22”鲁牟渔养64479船沉船事故调查组（以下简称“事故调查组”）。由区海渔局牵头，牟平海事处、烟台海警局牟平工作站、区公安分局、区卫健局、区气象局、区应急局、区人社局、区总工会、养马岛管委等部门共同参加，同时邀请区纪委监委介入调查，邀请市海渔局、市海洋环境监测中心有关专家提供技术支持。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料、综合分析和专家论证，查明了事故发生的经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故暴露出来的问题，提出了整改意见和建议。

二、事故船舶及船上人员情况

（一）船舶概况

鲁牟渔养64479为养殖渔船，船籍港为养马岛，船体材质为木质（敞口型），总吨位为7，主机功率为75千瓦，船长13.7米，公约船长11.5米，型宽4.1米，型深0.8米，建造完工日期为2001年3月1日，核载人数为4人，北斗定位设备ID码为854131 。渔船船舶安全证书，证书编号：3706120220663，发证机关为牟平区海洋与渔业监督监察大队，证书有效期至2023年7月15日，下次检验日期为2023年7月15日。国籍证书编号：（鲁牟）船登（籍）（2017）YZ-000680在有效期内。准许该船从事养殖作业，船上总人数核定不超过4人，所有权证书编号：

（鲁牟）船登（权）（2012）YZ-000803号，长期有效。船上配备了救生圈2个，消防水桶1，消防斧1，CDMA手机，指南针1个，符合渔船技术规范有关规定。

经烟台悦山海船舶工程服务有限公司测算，该船排水量估算Δ=L*B*T*Cb=11.5*4.1*0.5*0.6*1.025=14.5吨；空船重量LW=6.5吨；载重量DW=Δ-LW=14.5-6.5=8吨。经到孙杰暂养区和附近3家养殖户随机抽样4笼海蛎苗样品称重，平均值为12.63公斤/笼，经调查当天装船的陈仁洪和刘世龙，均表示装载约300笼，总重3吨多。后经现场复原，调用1艘与事故船型相符的渔船现场装载同等数量、规格的海蛎笼，船舶配载合理，装载不超过吃水，不存在超载现象。

（二）人员情况

1.鲁牟渔养64479船登记的船舶所有人为张所亭，男，身份证号370631195608132014，牟平区养马岛旅游度假区驼子村村民，联系方式15275353699。2021年2月1日张所亭与烟台市大头宝水产有限公司法人代表孙杰签订了租赁协议，以每年5000元价格租赁张所亭鲁牟渔养64479船从事渔业生产。

2.鲁牟渔养64479船实际经营人为烟台市大头宝水产有限公司，经调查，该公司有鲁牟渔养64479和鲁牟渔养64638两条船舶从事海上作业。

①孙杰，烟台市大头宝水产有限公司法人代表，男，身份证号370613198802021036，牟平区养马岛旅游度假区杨家庄村村民，通过“中国渔业船员管理系统”查询，孙杰持有机驾长证书，发证机关为牟平区海洋与渔业监督监察大队，证书编号

370613198802O2X947，发证时间为2018年11月6日，有效期至为2023年11月5日，联系方式15166389932。

②陈仁洪，男，未婚，身份证号532130200101182110，云南省威信县三套乡三套村小组社，联系方式19169331806，2022年3月21日来到公司工作，通过“中国渔业船员管理系统”查询，未查到陈仁洪的发证记录和发证档案。

③曲乙广，男，身份证号210323198911083799，离异，一儿一女，辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇洋河沿村立新组10号，2022年2月20日来到公司工作，通过“中国渔业船员管理系统”查询，曲乙广持有普通船员证书，发证机关为大连市农业农村局，发证日期2021年1月4日，有效期至2026年01月03日，证书编号210323198911083799。

经调查相关人员，事发前，孙杰定期对养殖场工作人员进行了安全培训，每次出海前会向船员强调安全方面工作，但均未留下记录，公司每年安全生产投入五千元左右，用于购买救生衣、救生圈和缴纳保险等，未建立安全生产规章制度，全员安全生产责任制和操作规程。除孙杰在山东渔业互保购买了人身意外险且在有效期内，其他人员均无保险或保险失效。该公司日常由孙杰负责驾驶鲁牟渔养64638船，曲乙广负责驾驶鲁牟渔养64479船。2条渔船共配备职务船员1名，普通船员2名，职务船员配备不齐，未按规定招录符合船上工作人员从事海上生产。

（三）安全检查情况

鲁牟渔养64479船最近一次安全检查是在2022年3月22日，孙杰向主管部门提出检验申请，区海渔局验船师经过现场检验评

估了船名牌、船体结构、主机轴系、救生消防等设备，均达到了安全适航状态，现场加装了北斗定位设备。4月22日，根据《中华人民共和国渔业法》规定，该船按《渔业船舶法定检验规则》的有关规定通过了法定检验。根据《2022年牟平区渔业生产经营单位及渔船民诊断复工方案》（牟渔安办〔2022〕4号）要求，孙杰向养马岛管委提出了鲁牟渔养64479船复工验收申请，并签订了《渔船出海“十不准”承诺书》。

（四）教育培训情况

2021年3月11日，孙杰参加了养马岛全体船长船东开工前培训会，在签到表上签到，并与区海渔局签订了《渔业安全生产承诺书》。

三、事故经过、救助及损失情况

（一）事故经过

根据幸存者陈仁洪的叙述：22日7:40时，孙杰安排鲁牟渔养64479和鲁牟渔养64638船编队出海作业，每船2人各装载300笼牡蛎苗（重约3吨，未超载），装载于船舱中部以后，前部以浮漂为主，装载量少于平时。7:47时曲乙广驾驶鲁牟渔养64479从养马岛杨家庄渔船停泊点出发到孙杰养殖的海域挂苗，当天海上风力不大，但有浪涌情况，当船舶行驶1个小时左右，行至养马岛北偏东约6海里海域附近时，陈仁洪看到船舱前部受上浪影响有积水，便向船舱外排水，随后，陈仁洪感觉船头突然向右急转，受惯性影响他被甩到船舱左侧，船体向右侧严重倾斜，右舷与水面基本持平，紧接着船体左侧一个浪打过来，船的右前方开始涌进大量海水，船头右前方开始迅速下沉，他便向船尾处

跑，跑至船中部时船舶前半部分已全部沉入水中，约 10 秒钟后，整船沉没，2 人直接落水，整个过程持续 2 分钟。区海渔局通过技术人员回放“贝贝护渔”雷达信息，9:17 时失联渔船有突然向右急转弯痕迹，9:23 时信号消失。经福建飞通通讯科技股份有限公司的渔业综合管理平台查询，9:22 时起鲁牟渔养 64479 船航速降为 0 节。

（二）当日天气、海况情况

1.根据烟台市海洋气象台 2022 年 4 月 21 日 16 时发布天气预报：21 日夜间到 22 日白天南风 7 级阵风 8-9 级，半夜转西北风 6-7 级，22 日凌晨转 5-6 级。经查询国家海洋局海洋环境监测中心在养马岛中心渔港验潮站的当日实时风力观测数据，事发当日上午 9-10 时，海上风速 6.5 米/秒（4 级风）。根据《山东省渔业船舶管理办法》渔业船舶防抗风等级有关规定，鲁牟渔养 64479 在海面风力低于 7 级（不含 7 级）时可出海作业。

2.根据国家海洋局海洋环境监测中心芝罘岛海洋监测站观测数据，事发当日，最大波高是 1.1 米，9-10 时海上波高 0.7 米，小浪。

3.事发水域水深：20-22 米。

4.据幸存者陈仁洪叙述：事发当天 7:40 时出海天气很好，风力不大，有浪涌。

综上：事发海域 22 日 09 时至 10 时上述海域风速为 4-5 级，风向：西北，水深约 20-22 米，浪高 0.7 米。

四、事故救助及善后处理情况

（一）事故救助情况

2022年4月22日14:19时，牟平海洋与渔业监督监察大队（以下简称海监大队）养马岛中队收到养马岛管委应急办的求救电话，14:25时海监大队分管领导向队长作了汇报，14:30时通过北斗定位系统查询该船轨迹，确定失联海域位置，同步通知附近作业船只鲁牟渔养61008、鲁牟渔64037等船前往搜救；14:40时区海监大队向区海渔局电话汇报，根据局领导要求，组织中国渔政37079、37066、37079-2，中国海监4046-2执法艇前往失联海域搜救，15:02时协调秦邦海上救援队养马岛001船前往协助救援，15:15时中国海监4046-2最先到达，在失联海域找到了该船弹出的北斗定位装置。区海渔局将初步情况先后向牟平区政府和市海渔局作了汇报。

牟平区委、区政府和市海渔局主要负责同志、分管负责同志接报后，先后赶赴海监大队指挥中心指挥搜救。经全力搜救，于17时左右先后发现落水船员，第一时间将落水人员送到医院进行救治。

（二）善后处理情况

牟平区委区政府高度重视善后处置工作，成立了由分管区长任组长，养马岛管委、区海渔局、烟台海警局牟平工作站、海岸警察、养马岛医院等部门单位参与的稳定安抚工作组、医疗救助组，对获救船员陈仁洪、曲乙广第一时间送往医院进行康复治疗，后陈仁洪康复出院，曲乙广经抢救无效死亡。对于曲乙广的家属，稳定安抚工作组密切关注家属思想动态，积极协调处理补偿工作，4月28日，与家属达成赔偿协议，当日赔偿到位后遗体火化，当日晚上家属离开烟台，赔偿事宜已妥善解决。

五、事故发生原因、类型和性质

（一）直接原因

曲乙广在船舶适航、海况良好，船舶行驶时没有遇到突发情况（来船需要紧急避让或航行前方有障碍物需要避开）时，驾船向右急转，船舶稳性丧失，产生倾覆力矩和船前头大量进水，导致自由液面以及船舱进水加剧倾覆力矩，海水迅速灌入舱口后沉没，是人为故意酿成事故的直接原因。

（二）间接原因

1.孙杰作为烟台市大头宝水产有限公司法人代表，生产经营单位主要负责人，未履行安全生产主体责任，在明知事故船船长曲乙广无船舶驾驶资格、船员陈仁洪未取得船员证书、未购买工伤保险或其他保险的情况下，仍安排鲁牟渔养64479船出海作业。

2.牟平区海渔局对渔业船员的监督检查不严，对渔船作业人员安全生产培训教育落实不到位，对此次事故负有行业监管责任。

3.养马岛管委在渔业安全隐患排查整治、船员的安全教育培训等方面存在疏漏，对渔船出海作业的监管不到位，对此次事故负有属地监管责任。

六、事故责任的认定

事故调查组认定：

（一）事故发生的时间为：经福建飞通通讯科技股份有限公司的渔业综合管理平台查询，9:22时起鲁牟渔养64479船航速降为0节。认定时间为2022年4月22日上午9时22分左右；

（二）事故发生的地点为：认定位于北纬37度33分89秒、东经121度39分13秒；

（三）事故造成的损失：事故造成1人抢救无效后死亡，船舶及货物损失约10.8万元；

（四）事故责任认定：事故调查组认为，“4.22”渔船沉没事故是一起生产经营单位主体责任意识不强，违章指挥不具备出海资格的从业人员出海，驾船人员曲乙广不具备驾驶船舶资格，在船舶遇到突发情况时处置不当，采取违规操作，造成渔船沉没，导致1人死亡的渔业船舶水上自沉事故。

七、事故处理意见

（一）对生产经营单位的处理建议

1.孙杰作为烟台市大头宝水产有限公司法人代表，生产经营单位主要负责人，未履行安全生产主体责任，在明知事故船船长曲乙广无船舶驾驶资格、船员陈仁洪未取得船员证书、未购买工伤保险或其他保险的情况下，仍安排鲁牟渔养64479船出海，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十一条规定、《山东省渔业港口和渔业船舶管理条例》第二十九条规定，根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）第3.3条规定，孙杰应对事故发生负领导责任，针对未按规定配备船员证书、主体责任不落实的问题，依据有关法律法规，由渔业行政主管部门予以行政处罚，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条规定，建议海警机关进一步调查，如构成刑事犯罪，依法追究刑事责任。

2.曲乙广作为事故船船长，无船舶驾驶资格仍驾船出海，遇有突发情况处置不当，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条及《山东省渔业港口和渔业船舶管理条例》第三十条规定，其行为属于《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）

3.2.2.2条所指的“教育培训不够、未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识”，根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）第3.3条规定，其对事故发生负有直接责任，但因其已在事故中死亡，不予追究。

（二）对监管单位人员的处理建议

根据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条、《中国共产党问责条例》第六条、第七条、第八条、《中华人民共和国监察法》第四十五条、《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条等规定，对以下5名责任人员提出以下处理建议：

（一）牟平区养马岛管委责任人员（3人）

1.曲凡敏，中共党员，牟平区养马岛管委经贸局副局长，分管渔业安全生产工作。其疏于管理，对烟台市大头宝水产有限公司未认真履行安全生产主体责任失察，对监督检查船员持证上岗和隐患排查治理工作不到位的问题失察，对事故发生负有主要领导责任，建议予以通报。

2.王鑫，牟平区养马岛管委应急办工作人员，负责渔业安全监管具体工作。未认真履行渔业安全监管职责，组织开展监督检查船员持证上岗和隐患排查治理工作不到位，对事故发生负有直接责任，建议给予政务警告处分。

3.于庆洋，中共党员，牟平区养马岛管委杨家庄村渔船管理人员。未认真履行渔船安全监管职责，组织开展渔船安全适航状况、守法经营等工作不到位，对事故发生负有直接责任，建议给予党内警告处分。

（二）牟平区海洋发展和渔业局责任人员（2人）

4. 由荣，中共党员，牟平区海洋发展和渔业局党组成员、牟平区海洋与渔业监督监察大队队长，负责渔业安全生产工作。疏于管理，未认真履行渔业安全生产管理职责，对烟台市大头宝水产有限公司未认真履行安全生产主体责任失察，督促指导渔业船员教育培训和渔业安全监督检查不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议予以通报。

5. 贺英杰，中共党员，牟平区海洋与渔业监督监察大队养马岛中队中队长。未认真履行渔业船员监督检查和隐患排查治理等职责，督促指导渔业船员教育培训和渔业安全监督检查不到位，对事故发生负有直接监管责任，建议予以诫勉。

（三）对有关单位的问责建议

建议牟平区海洋发展和渔业局、养马岛管委向牟平区委、区政府作出深刻检查。

八、整改意见和建议

（一）加强渔业船员教育和培训。牟平区渔业行政主管部门要认真吸取“4.22”渔船沉没事故教训，组织全区同类生产经营主体召开渔业安全生产现场警示教育会，通报“4.22”渔船沉没事故，防止发生同类事故；牟平区渔业行政主管部门要本着方便渔民的原则，积极采取创新培训方式，提高信息化手段，灵活采取线上培训教育、远程理论考试的方式，推行船员在线培训学时制，运用人脸识别抓拍技术，做好线上参训人员的身份核查，提高全区渔业船员持证率和安全技能学习普及率。要加强与沿海街道（管委）、其他海上安全生产有关部门的沟通，组织开展安全生产宣传教育培训活动，加强渔船所有人、经营人、管理人遵章

守制安全生产责任。

（二）加强渔业安全隐患排查。牟平区渔业行政主管部门和沿海街道（管委）要紧紧围绕渔业生产经营单位、渔船、渔港、从业人员、行业安全监管五个方面，全力排查各类渔业安全隐患自查自纠，对各渔港、渔船停泊点的渔船登临检查，对发现存在安全生产隐患的渔船，当场下达整改通知书，责令限期整改，并指定专人督促跟踪落实。针对生产经营单位主体责任落实不到位的问题，将强化渔业企业和渔民的安全生产第一责任人意识，加强源头治理，切实落实安全管理制度，确保安全生产投入到位、安全教育培训到位、安全装备配到到位、救援措施落实到位。

（三）加强渔业船员监督管理。牟平区渔业行政主管部门和沿海街道（管委）要结合正在开展的安全生产“大排查、大整治”、“三年攻坚”专项行动，持续推进“春雷行动”、“三无”船舶整治专项行动和渔船渔港信息化建设，立即组织开展渔业船员持证上岗集中整治行动，全面开展渔业安全专项执法检查和交叉排查与集中整治，严厉打击渔业安全生产违法违规行为，使渔船职务船员配备不齐、普通船员持证率偏低等现象要得到有效遏制，渔船船员素质和持证上岗率显著提升，渔业安全生产稳定基础进一步夯实。

牟平区“4.22”沉船事故调查组

牟平区海洋发展和渔业局

2022年5月16日